

CONTRATTO DI LAVORO

per collaboratori/-trici assoggettati al CCL per il personale delle imprese di pulizia e Facility Services del Cantone Ticino

tra

Nato il _____

(di seguito denominato il “Dipendente”)

PER UNA PARTE

e

(di seguito denominata la “Società”)

PER L’ALTRA PARTE

denominate in seguito congiuntamente “**le Parti**”, o singolarmente “**la Parte**”.

Si conviene e si stipula quanto segue:

1. Assunzione / Compiti

Decorrenza contratto: _____

Impiego: _____

2. Durata del rapporto

Questo contratto entra in vigore solo se sussistono tutti i permessi di lavoro eventualmente necessari conformemente al diritto in materia di stranieri.

è stipulato per una durata: _____

Sono considerati periodo di prova (Art. 335b CO) i primi tre mesi di lavoro.

I termini di preavviso sono quelli previsti dall’articolo 335c CO e gli stessi decorrono dall’ultimo giorno del mese in cui il recesso è stato ricevuto dal destinatario. A titolo informativo, si precisa che, attualmente, il sopracitato articolo prevede i seguenti periodi di preavviso: 7 (sette) giorni civili durante il periodo di prova, un mese durante il primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno di servizio, tre mesi successivamente al nono anno di servizio.

Il/la collaboratore/-trice svolgerà le mansioni proprie della categoria assegnata e, in via eccezionale, potrà essere incaricato/a di altre mansioni ragionevoli compatibili con la propria posizione e qualificazione.

2.1 In caso di Malattia o Infortunio il Dipendente potrà essere convocato dal medico di fiducia della società.

3. Orario di lavoro

L'impegno lavorativo è del _____ corrispondente ad un orario di lavoro settimanale medio di _____ ore.

Per i collaboratori a tempo parziale, l'orario di lavoro settimanale medio è proporzionale al grado di occupazione.

La Società si riserva il diritto di modificare gli orari in funzione delle proprie esigenze, sempreché sia fornito al Dipendente un preavviso ragionevole.

L'esecuzione di eventuali ore straordinarie dovrà di principio essere pre-autorizzata dal proprio responsabile.

4. Salario lordo

Totale salario lordo AVS incl.: CHF _____
13a mensilità (8,33%),

5. Deduzioni salariali

Salvo adeguamenti per modifiche di legge o dei premi.

AVS / AI / IPG	CHF _____
AD	CHF _____
IGM	CHF _____
LAINF	CHF _____
LPP	CHF _____
IF	CHF _____

Totale deduzioni salariali CHF _____

La percentuale di detrazione di IF si intende a titolo di acconto; il relativo conguaglio è percepito dal collaboratore sul salario di Dicembre o sull'ultimo salario ricevuto secondo l'Art. 3 (Circ. 45) Imposta Federale Diretta

6. Assegni mensili / salario netto

Assegni per figli	CHF _____
Indennità per biancheria e vestiario di lavoro	CHF _____
Altro: _____	CHF _____

Totale assegni CHF _____

Totale salario netto CHF 0,00

7. Contributo paritetico

Per i dipendenti assoggettati al CCL, esclusi gli apprendisti, viene trattenuto dal salario AVS un contributo paritetico dello 0,6%, così composto:

- 0,4% per l'applicazione del CCL;
- 0,2% per la formazione professionale continua.

La trattenuta deve figurare separatamente sul conteggio salariale. Per gli apprendisti si applicano le aliquote specifiche previste dal CCL.

8. Pagamento del salario

Il salario viene corrisposto mensilmente, al più tardi entro il 10° giorno del mese successivo, tramite bonifico bancario o conto corrente postale.

Il pagamento in contanti è escluso.

9. Vacanze e festività

Il dipendente ha diritto alle seguenti vacanze:

- 4 settimane / 20 giorni lavorativi di vacanza all'anno, quale regola ordinaria;
- 5 settimane / 25 giorni lavorativi dall'inizio dell'anno civile nel quale compie 50 anni;
- 5 settimane anche per i lavoratori fino al compimento dei 20 anni, secondo il CCL.

La data delle vacanze è fissata dal datore di lavoro il quale deve tener conto, nel limite del possibile, dei desideri del dipendente. Almeno due settimane devono essere concesse in modo consecutivo.

Per i lavoratori retribuiti con salario orario, le relative indennità sono:

- 8,33% per 4 settimane di vacanza;
- 10,64% per 5 settimane di vacanza.

Il collaboratore ha inoltre diritto a 9 festività pagate per anno civile.

Per i lavoratori con salario orario:

- Pulizie ordinarie: indennità festivi 1,35%;
- Pulizie speciali, pulizie ospedaliere e personale amministrativo: indennità festivi 3,58%.

Il Dipendente ha inoltre diritto ai congedi pagati, come indicato nel Contratto Collettivo in vigore (Art. 9 CCL per il personale delle imprese di pulizia e Facility Services del Cantone Ticino).

Per quanto non previsto dal presente contratto, si applicano gli artt. 8, 9 e 16 del CCL per il personale delle imprese di pulizia e Facility Services del Cantone Ticino.

10. Concorrenza

Per tutta la durata del rapporto di lavoro, il Dipendente non potrà svolgere attività concorrenti né ricercare o accettare impieghi o collaborazioni presso clienti del Datore di lavoro o presso imprese concorrenti, senza il preventivo consenso scritto del Datore di lavoro.

Qualsiasi eventuale clausola specifica di divieto di concorrenza deve essere concordata separatamente e verificata in relazione ai requisiti degli articoli 340 e seguenti CO.

11. Segretezza

Il Dipendente si obbliga a mantenere riserbo assoluto a proposito del contratto di lavoro, ai termini ed alle condizioni dello stesso, all'organizzazione del datore di lavoro, enti strutture e consociate e in generale a qualsiasi informazione diretta ed indiretta, di natura professionale e/o confidenziale, ottenuta nell'ambito del rapporto contrattuale.

12. Foro competente e diritto applicabile

Il foro competente per risolvere qualsiasi controversia diretta o indiretta relativa al presente contratto o alla sua interpretazione, che dovesse sorgere tra le parti è esclusivamente quello della sede della Società o del domicilio del convenuto.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano:

il CCL per il personale delle imprese di pulizia e Facility Services del Cantone Ticino;
il Codice delle obbligazioni svizzero;
la legislazione federale e cantonale applicabile.

In caso di divergenza tra una disposizione del presente contratto e una disposizione imperativa del CCL applicabile, prevale la disposizione obbligatoria del CCL.

data

,

Letto, compreso, approvato e sottoscritto

Il Datore di lavoro

Il Dipendente
